

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002865-07.2021.4.02.5003/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5002865-07.2021.4.02.5003/ES

AGRAVANTE: GERALDO BRAZ OLIOSI (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MARIA CAROLINI SIMADON (OAB ES028590)

ADVOGADO(A): EDGARD VALLE DE SOUZA (OAB ES008522)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por GERALDO BRAZ OLIOSI (Evento 110) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (Evento 102) na parte em que inadmitiu o pedido regional de uniformização, por implicar reexame de matéria de fato, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora (evento 74 - RELVOTO1), mantendo a sentença de parcial procedência do pleito para "*condenar o INSS a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária a partir de 01/01/2021, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de reabilitação, caso o autor seja considerado elegível, bem como a pagar as parcelas do benefício previdenciário desde então vencidas, com os devidos acréscimos legais.*" (Evento 31 - SENT1).

Os embargos de declaração (evento 78) opostos pela parte autora foram desprovidos (evento 90 - RELVOTO1 e ACOR2).

Inconformada, a parte autora interpôs, simultaneamente, pedido nacional (evento 94 - IncUnijur1) e regional (evento 95 - IncUnijur1) de uniformização de jurisprudência.

No pedido regional de uniformização, alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto recorrido e o acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 0500455-63.2017.4.02.5158, que adotou a orientação do Tema nº 1.013 do Superior Tribunal de Justiça, *verbis*: "*No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente*". (Evento 95 - fl. 8 do PDF).

Requer, assim, o provimento do incidente regional para reformar o acórdão recorrido, no sentido de condenar o INSS "*a pagar o benefício por incapacidade temporária a partir da cassação em 31/10/2007*". Em caso de entendimento diverso, pugna pela "*anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos à Turma Recursal para novo julgamento de acordo com as decisões paradigmas e do Tema n. 1.013 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA*". (Evento 95 - fls. 11/12 do PDF).

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões aos pedidos nacional e regional de uniformização (eventos 97, 98 e 99).

A Gestora inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (Evento 102), tendo a parte autora interposto agravo em pedido nacional (evento 109 - AGR_EM_PUIL1) e regional (evento 110 - AGRAVO1) de uniformização.

Nas razões de agravo em pedido regional de uniformização (evento 110 - AGRAVO1), a parte autora requer a reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, não se tratar de reexame de matéria de fato e sim, de contrariedade de entendimento entre turmas recursais da mesma região envolvendo questão de mérito. No mais, reitera os argumentos apresentados no pedido regional de uniformização.

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões aos agravos em pedido nacional e regional de uniformização (eventos 111, 112 e 113).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Todavia, o precedente indicado não guarda similitude fático-jurídica com o presente caso.

Observa-se que a parte autora ajuizou esta demanda, em **03/09/2020** (evento 1 - INIC1 - fl. 1 do PDF), visando, em síntese, condenar o INSS a pagar ao ora recorrente-segurado o benefício de auxílio-acidente a partir da cassação do auxílio-doença (NB 31/520.248.515-4) ocorrida em 31/10/2007, com juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento. Em caso de entendimento diverso, pugnou pela concessão do *“benefício de auxílio-doença NB: 31/631.450.377-2, com DER em 19/02/2020, indevidamente indeferido e que seja convertido em Aposentadoria por Invalidez”*. (Evento 1 - INIC1 - fl. 9 do PDF).

Contudo, com base no laudo pericial e demais documentos dos autos, o Juiz sentenciante afastou o pleito relativo ao auxílio-acidente e à aposentadoria por invalidez, acolhendo, tão somente, o pedido referente ao benefício de auxílio-doença para, a vista do fato de o INSS já *“ter deferido à parte autora auxílio-doença no período compreendido entre 08/06/2020 e 30/12/2020 (NB 7059840223, NB 7068908064, NB 7074645274, e NB 7087471059)”*, condenou o *“INSS a **restabelecer** o auxílio por incapacidade temporária a partir de **01/01/2021**, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o final do processo de reabilitação, caso o autor seja considerado elegível, bem como a pagar as parcelas do benefício previdenciário desde então vencidas, com os devidos acréscimos legais.”* (Evento 31 - SENT1).

A sentença restou confirmada no julgamento do recurso inominado interposto pela parte autora, sendo certo que *“o histórico laborativo do autor (trabalho nos períodos de 04/2007 a 05/2011 e de 01/2015 a 07/2020)”* mencionado no voto condutor do acórdão recorrido se reporta a períodos anteriores ao requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença, cujo pagamento fora restabelecido nesta demanda judicial (evento 74 - RELVOTO1 e, em sede de embargos de declaração, evento 90 - RELVOTO1).

Por sua vez, o acórdão paradigma (processo nº 0500455-63.2017.4.02.5158, da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro) envolve situação diversa, qual seja, a possibilidade de se cumular a percepção do benefício previdenciário com os rendimentos do segurado decorrentes do trabalho no período compreendido entre o indeferimento administrativo e o pagamento do benefício previdenciário reconhecido em demanda judicial.

A propósito, o próprio recorrente afirma que o paradigma seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema nº 1.013 do Superior Tribunal de Justiça (Evento 95 - fl. 8 do PDF), *verbis*:

“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.

Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido e o paradigma tratam de situações fático-jurídicas distintas, incidindo no óbice da Questão de Ordem nº 22 da Turma Nacional de Uniformização, *verbis*:

“É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.”

Ante o exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de jurisprudência, porém, por fundamentação diversa.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Espírito Santo, tendo em vista a existência do agravo em pedido nacional de uniformização (evento 109 - AGR_EM_PUIL1), em atenção à decisão do evento 115, item 2.